



SE PRONUNCIA SOBRE CONSULTA DE PERTINENCIA DE INGRESO AL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO “DISEÑO REPOSICIÓN DEL MERCADO CENTRAL DE CONCEPCIÓN”, PRESENTADA POR EL SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO REGIÓN DEL BIOBÍO.

RESOLUCIÓN EXENTA

Concepción, septiembre de 2026.

VISTOS:

1. La Carta ingresada con fecha 17 de junio de 2026 con Firma Electrónica Clave Única, ante la Dirección Regional del Servicio de Evaluación Ambiental (en adelante “SEA”), Región del Biobío, mediante la cual la señora Karin Viviana Soto Cox en representación del Servicio de Vivienda y Urbanismo Región del Biobío (en adelante el “Proponente”), consulta la pertinencia de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (en adelante “SEIA”) del proyecto “DISEÑO REPOSICIÓN DEL MERCADO CENTRAL DE CONCEPCIÓN” (en adelante el “Proyecto”).
2. La carta N° 202608103201, de fecha 07 de agosto de 2026, del SEA, mediante la cual la Dirección Regional del SEA Región del Biobío, solicita la presentación de antecedentes adicionales bajo apercibimiento del artículo 31 de la Ley N°19.880, que Establece Bases de Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.
3. La carta, recepcionada con fecha 07 de agosto de 2026 en el sistema electrónico de consultas de pertinencia, mediante la cual el Proponente acompaña los antecedentes adicionales solicitados en el Visto N°2 anterior.
4. El Oficio Ord. N° 20229910238, de fecha 17 de enero de 2022, de la Dirección Ejecutiva del SEA que, “Imparte instrucciones en relación a la aplicación de los literales p) y s) del artículo 10 de la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente”. (en adelante, Ord. N° 20229910238”).
5. El Oficio Ordinario N°20269910259 de fecha 20 de enero de 2026 de la Dirección Ejecutiva del SEA que “Refunde y actualiza instrucciones impartidas sobre consultas de pertinencia de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”, (en adelante “Ord.: N°20269910259”).
6. Lo dispuesto en la Ley N° 19.300, Sobre Bases Generales del Medio Ambiente y sus modificaciones (en adelante, “Ley N°19.300”); el D.S. N° 40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (en adelante, “Reglamento del SEIA” o “RSEIA”) y sus modificaciones; la Ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; la Ley N° 18.575, Ley Orgánica Constitucional

de Bases Generales de la Administración del Estado; la Resolución N° 36 de 2024, de la Contraloría General de la República, que fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón; y en La Resolución Exenta RA 119046/160/2024 del Servicio de Evaluación Ambiental, de fecha 28 de mayo de 2024, que nombra en cargo de Alta Dirección Pública 2° Nivel a la Directora Regional del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región del Biobío.

CONSIDERANDO:

1. Que, con fecha 17 de junio de 2026, el Proponente, consultó respecto de la pertinencia de ingreso al SEIA del Proyecto. De acuerdo con los antecedentes presentados, el Proyecto, corresponde a una modificación de un proyecto existente sin calificación ambiental, el cual consiste en:

El objetivo del Proyecto es la puesta en valor del Mercado Central de Concepción (en adelante, “Proyecto original” o el “Mercado”) mediante su reposición, reconstrucción y ampliación, con el fin de recuperar su función urbana, económica, social y patrimonial para la ciudad, el que ha sido concebido no solo como una infraestructura funcional, sino también como un espacio que visibiliza, honra y proyecta las identidades culturales y oficios tradicionales del territorio.

El Proyecto se ubica en la Región del Biobío, comuna de Concepción, delimitado por las calles Freire, Maipú, Rengo y Caupolicán. En una zona urbana regulada por el Plan Regulador Comunal y Metropolitano, en zona ZHM-1 y C1. Según Lo que se representa en la siguiente figura:

- 1.1. El Mercado, construido en el año 1940, sufrió graves daños por un incendio en el año 2013, el cual dejó inhabilitada gran parte de su estructura Posteriormente, durante el año 2014, el inmueble fue declarado Monumento Histórico¹ dada su importancia como un hito urbano y arquitectónico.

Se indica que el Proyecto original se compone de diversos edificios. los que se agrupan de la siguiente forma:

- (i) Grupo Nivel 1: dentro de los que se consideran la bóveda central, naves laterales, el anillo exterior o perimetral comercial y las adiciones correspondientes a la Galería Las Palmas y la Pérgola de las Flores.
- (ii) Grupo Nivel 2: aquellos ubicados en el segundo piso, ubicados en la fachada posterior hacia calle Rengo y los volúmenes adyacentes a cada lado del arco de la fachada de calle Caupolicán.
- (iii) Grupo Nivel 3: correspondiente al subterráneo (nivel -1) correspondiente al cuerpo arquitectónico y al cuerpo estructural.

Señalando el Proponente que la superficie total construida del conjunto de los tres niveles es de 12.973,4 m² con una carga de ocupación de 2.480 personas.

¹ D.S. N°322 de fecha 31.07.2014 MINEDUC.

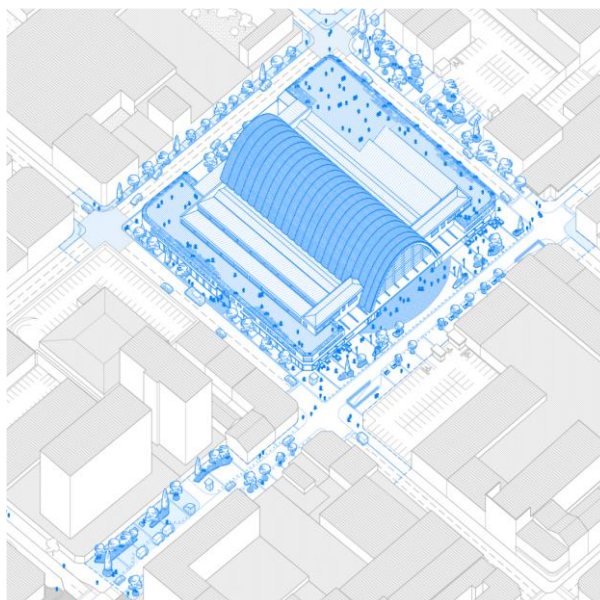
- 1.2. La ejecución del Proyecto incluye demolición de alguna de las estructuras existentes, la reconstrucción y ampliación del Mercado. A continuación, se detallan las obras del Proyecto:

(i) *Superficies del Terreno:*

El terreno del Proyecto corresponde a la totalidad de la manzana donde se ubica el Mercado, y además se le incorpora el área bajo la cual se construirán los estacionamientos subterráneos. Asimismo, el Proyecto considera obras de mejoramiento en el espacio público en el área adyacente.

La siguiente figura muestra el área total de intervención, que totaliza una superficie de 2,28 ha.

FIGURA N°1: AXONOMÉTRICA DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN



Fuente: Figura 13 consulta de pertinencia

Superficies construidas:

El Proyecto considera una superficie total edificada de 18.140,4 m², según se aprecia en la siguiente tabla comparativa,

TABLA N°1: SUPERFICIES CONSTRUIDAS

NIVEL	SUPERFICIE ORIGINAL (m2)	SUPERFICIE AMPLIACIÓN (m2)	TOTAL SUPERFICIE PROYECTO (m2)
-2	0	158	158
-1	779	2.788	3.567
1	9.587,4	0	9.587,4
2	2.179	2.221	4.400
3	428	0	428
TOTAL	12.973,4	5.167	18.140,4

Fuente: Tabla 4 consulta de pertinencia

Respecto de la carga de ocupación, la siguiente tabla muestra el cálculo comparativo, dando como resultado un total de 3.798 personas.

TABLA 2: CARGA DE OCUPACIÓN

CARGA DE OCUPACIÓN PROYECTO ORIGINAL (A)			
DESTINO	COEF. M2/PERSONA	SUPERFICIE (m2)	CARGA TOTAL
Mercados y Ferias (puestos de venta)	4	4523,00	1131
Pasillos entre locales, otros niveles (Solo pasillos nuevos)	7	5036,70	720
Restaurantes (Locales Gastronómicos)	1,5	882,00	588
Oficinas	10	324,50	32
Cafetería	1	0,00	0
Bodega	40	359,00	9
Salas de exposición	3	960,60	320
TOTAL (A)		11125,20	2480
CARGA DE OCUPACIÓN PROYECTO AMPLIACIÓN (B)			
DESTINO	COEF. M2/PERSONA	SUPERFICIE (m2)	CARGA TOTAL
Mercados y Ferias (puestos de venta o locales comerciales)	4	410	103
Pasillos entre locales, otros niveles (Solo pasillos nuevos)	7	2697	385
Restaurantes (Locales Gastronómicos)	1,5	525	350
Oficinas	10	0	0
Cafetería	1	127	127
Zona de carga/descarga/bodega	40	1180	30
Salas de exposición	3	11	4
TOTAL (b)		4950	998
TOTAL CARGA DE OCUPACIÓN PROYECTO REPOSICIÓN A+B			3798

Fuente: Tabla 5 consulta de pertinencia.

Finalmente, respecto de los estacionamientos, el Proyecto, considera la incorporación de un área de carga y descarga y espacio para el estacionamiento de 5 camiones, los que se ubicaran en el primer subterráneo, con acceso desde la calle Maipú.

Por su parte, también el Proyecto contempla la ampliación del Mercado, mediante la construcción de 214 estacionamientos para automóviles, en dos niveles subterráneos, bajo la calle Caupolicán, ocupando un área 3.580 m². Se indica que los estacionamientos podrán ser construidos utilizando el mecanismo previsto en la Ley de Financiamiento Urbano Compartido o de gestión directa de la municipalidad.

- Que, en relación a la presentación del Proponente, se hace presente que la consulta de pertinencia constituye un derecho de petición del administrado conforme al artículo 19 N°14 de la Constitución Política de la República, que prescribe; *“El derecho de presentar peticiones a la autoridad, sobre cualquier asunto de interés público o privado, sin otra limitación que la de proceder en términos respetuosos y convenientes”*. (énfasis agregado)

3. Que, el acto mediante el cual el SEA da respuesta a la consulta de pertinencia de ingreso al SEIA, constituye un acto administrativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 3° inciso 6° de la Ley N°19.880, que se traduce en una declaración de juicio, constancia o conocimiento, el cual, sobre la base de los antecedentes proporcionados por el Proponente, da cuenta de una opinión respecto de si la ejecución de un proyecto o actividad o su modificación, debe someterse de manera previa y obligatoria al SEIA.
4. Que, a su vez, la consulta de pertinencia recibe regulación reglamentaria a través del artículo 26 del RSEIA, el cual señala “[...] *los proponentes podrán dirigirse al Director Regional o al Director Ejecutivo del Servicio, según corresponda, a fin de solicitar un pronunciamiento sobre si, en base a los antecedentes proporcionados al efecto, un proyecto o actividad, o su modificación, debe someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. La respuesta que emita el Servicio deberá ser comunicada a la Superintendencia*”. (énfasis agregado)
5. Que, la Ley N°19.300 indica en su artículo 8° que “*Los proyectos o actividades señalados en el artículo 10 sólo podrán ejecutarse o modificarse previa evaluación de su impacto ambiental, de acuerdo a lo establecido en la presente ley.*” (énfasis agregado).

Por su parte, el artículo 10 del citado cuerpo legal contiene un listado de “*proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, en cualesquiera de sus fases, que deberán someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental*”, los cuales son detallados en el artículo 3° del RSEIA.

6. Que, como es posible desprender del tenor de las normas antes citadas, el presente acto corresponde a una declaración de juicio, constancia o conocimiento, el cual, **sobre la base de los antecedentes proporcionados por el Proponente**, da cuenta de una opinión, sobre si el Proyecto presentado debe o no ingresar de forma obligatoria al SEIA²⁻³. De esta forma, la opinión que en este ámbito el SEA no otorga derechos, ni menos aún, autorización para ejecutar las obras consultadas⁴ y, por consiguiente, el presente acto administrativo no exime al Proponente del cumplimiento de la normativa ambiental y la obtención de las autorizaciones sectoriales necesarias para la ejecución del Proyecto, en caso de ser pertinente.
7. Que, de acuerdo con lo anteriormente señalado, el Proyecto consultado corresponde a una modificación del proyecto Mercado Central de Concepción, el cual no cuenta con Resolución de Calificación Ambiental.
8. Que, en este contexto, el artículo 2° letra g) del RSEIA define “modificación de proyecto o actividad” como la “*realización de obras, acciones o medidas tendientes a intervenir o complementar un proyecto o actividad, de modo tal que éste sufra cambios de consideración. Se entenderá que un proyecto o actividad sufre cambios de consideración cuando:*

² Oficio Ordinario N° 131.456/2013, de la Dirección Ejecutiva del SEA, pp. 6.

³ Contraloría General de la República, Dictamen N°75.903 de 2014.

⁴ 2° Tribunal Ambiental (2018), Rol N R-153-2017, con. 128°: “[...] *corresponde aclarar que la respuesta a una consulta de pertinencia en rigor no otorga derechos, pues se limita a emitir un juicio al tenor de los antecedentes entregados por el proponente*”.

g.1. Las partes, obras o acciones tendientes a intervenir o complementar el proyecto o actividad constituyen un proyecto o actividad listado en el artículo 3 del presente Reglamento;

g.2. Para los proyectos que se iniciaron de manera previa a la entrada en vigencia del sistema de evaluación de impacto ambiental, si la suma de las partes, obras o acciones tendientes a intervenir o complementar el proyecto o actividad de manera posterior a la entrada en vigencia de dicho sistema que no han sido calificados ambientalmente, constituye un proyecto o actividad listado en el artículo 3 del presente Reglamento.

Para los proyectos que se iniciaron de manera posterior a la entrada en vigencia del sistema de evaluación de impacto ambiental, si la suma de las partes, obras y acciones que no han sido calificadas ambientalmente y las partes, obras o acciones tendientes a intervenirlo o complementarlo, constituyen un proyecto o actividad listado en el artículo 3 del presente Reglamento;

g.3. Las obras o acciones tendientes a intervenir o complementar el proyecto o actividad modifican sustantivamente la extensión, magnitud o duración de los impactos ambientales del proyecto o actividad; o

g.4. Las medidas de mitigación, reparación y compensación para hacerse cargo de los impactos significativos de un proyecto o actividad calificado ambientalmente se ven modificadas sustantivamente.

Para efectos de los casos anteriores, se considerarán los cambios sucesivos que haya sufrido el proyecto o actividad desde la entrada en vigencia del sistema de evaluación de impacto ambiental”.

9. Que, sobre la base de la información tenida a la vista y los criterios expresados anteriormente, es posible concluir que el Proyecto en análisis, no constituye un cambio de consideración respecto al Proyecto original en los términos definidos por el artículo 2° letra g) del RSEIA, en atención a los siguientes argumentos:

9.1. Respecto al criterio establecido en el artículo 2° letra g.1. del RSEIA relativo a si las partes, obras o acciones que pretenden intervenir o complementar el proyecto o actividad, por sí solas, se encuentran listadas en el artículo 3° del RSEIA, es posible señalar lo siguiente:

Dado las características del proyecto se deben analizar los literales h), p), t) del artículo 3° del RSEIA y s) del artículo 10 de la Ley N° 19.300.

Literal h) Proyectos industriales o inmobiliarios que se ejecuten en zonas declaradas latentes o saturadas

h.1. Se entenderá por proyectos inmobiliarios aquellos loteos o conjuntos de viviendas que contemplen obras de edificación y/o urbanización, así como los proyectos destinados a equipamiento, y que presenten alguna de las siguientes características:

h.1.1. Que se emplacen en áreas de extensión urbana o en área rural, de acuerdo al instrumento de planificación correspondiente y requieran de sistemas propios de producción y distribución de agua potable y/o de recolección, tratamiento y disposición de aguas servidas;

h.1.2. Que den lugar a la incorporación al dominio nacional de uso público de vías expresas o troncales;

h.1.3. Que se emplacen en una superficie igual o superior a siete hectáreas (7 ha) o consulten la construcción de trescientas (300) o más viviendas; o

h.1.4. Que consulten la construcción de edificios de uso público con una capacidad para cinco mil (5.000) o más personas o con mil (1.000) o más estacionamientos.

h.2. Se entenderá por proyectos industriales aquellas urbanizaciones y/o loteos con destino industrial de una superficie igual o mayor a veinte hectáreas (20 ha); o aquellas instalaciones industriales que generen una emisión diaria esperada de algún contaminante causante de la saturación o latencia de la zona, producido o generado por alguna(s) fuente(s) del proyecto o actividad, igual o superior al cinco por ciento (5%) de la emisión diaria total estimada de ese contaminante en la zona declarada latente o saturada, para ese tipo de fuente(s).

Conforme las características del Proyecto y lo indicado en la norma antes transcrita, se puede indicar lo siguiente:

- En cuanto al numeral h.1.1., el Proyecto se emplazará en una zona urbana consolidada de Concepción por lo que no se consideran sistemas propios de producción y distribución de agua potable y/o de recolección, tratamiento y disposición de aguas servidas, cubierta por el área operacional de la empresa concesionaria ESSBIO S.A., por lo que se descarta como causal de ingreso al SEIA.

- Respecto del numeral h.1.2., de acuerdo a lo indicado por el Proponente el Proyecto no contempla obras que den lugar a la incorporación al dominio nacional de uso público de vías expresas o troncales, por lo que se descarta como causal de ingreso al SEIA.

- En lo relativo al numeral h.1.3., las obras del Proyecto, como se ha indicado anteriormente, en total abarcan una superficie de 2,28 ha, superficie menor a las 7 ha, y no contempla la construcción de viviendas, por lo que se descarta como causal de ingreso al SEIA.

- En cuanto al numeral h.1.4., si bien el Proyecto en su conjunto se define como un edificio de uso público, la carga de ocupación total de la obra existente más la ampliación corresponderá de acuerdo a lo informado por el Proponente a 3.798 personas, cantidad menor a las 5.000 personas, y los estacionamientos previstos son 214 unidades para vehículos menores y 5 en el área de carga y descarga para camiones, lo que es menor a 1.000 que señala el referido literal, por lo que al Proyecto no le resulta aplicable esta causal de ingreso al SEIA.

- Finalmente para el numeral h.2., la modificación propuesta correspondiente a la restauración y ampliación del mercado central de Concepción no corresponde a un proyecto o actividad industrial, por lo que este numeral tampoco le resulta aplicable.

Literal p) *Ejecución de obras, programas o actividades en parques nacionales, reservas nacionales, monumentos naturales, reservas de zonas vírgenes, santuarios de la naturaleza, parques marinos, reservas marinas o en cualesquiera otras áreas colocadas bajo protección oficial, en los casos en que la legislación respectiva lo permita.*

Respecto de este numeral, el Proyecto consiste en la reposición, restauración y ampliación del Mercado Central de Concepción, el que se encuentra declarado como Monumento Histórico, a que se refiere la letra p.

El Ord. N° 20229910238, señala en lo que nos interesa, para efectos de este análisis que cuando se contemple ejecutar una "obra", "programa" o "actividad" en un área colocada bajo protección oficial o área protegida, debe necesariamente aplicarse un criterio para determinar si se justifica que dicha "obra", "programa" o "actividad" deba obtener una calificación ambiental. En particular, se debe considerar la envergadura y los potenciales impactos del proyecto o actividad, en relación con objeto de protección de la respectiva área, de manera que el sometimiento al SEIA tenga sentido y reponga beneficios concretos en términos de prevención de impactos ambientales adversos.

De acuerdo con lo anterior, a continuación, se analiza, la envergadura y potenciales impactos de la ejecución de las obras de reposición y ampliación del Proyecto, según el objeto de protección concebido para el Monumento Nacional, en la categoría de Monumento Histórico del Mercado Central de Concepción.

Objeto de protección

De conformidad a los considerandos del D.S. N°322/2014 del Ministerio de Educación que declara el Mercado Central de Concepción como monumento histórico, puede entenderse el "objeto de protección" de dicho inmueble, de acuerdo a información que y valores que sustentan la declaratoria, y que corresponden a los siguientes:

a) Valor histórico y social: edificio emblemático para Concepción, construido en el contexto de una ciudad devastada por el terremoto de 1939, que destruyó el antiguo mercado de impronta neoclásica.

El Mercado mantenía hasta antes del incendio de abril de 2013 su uso original formando parte de la identidad local.

b) Valor arquitectónico y urbano: Es obra de los arquitectos Ricardo Müller y Tibor Weiner, estudiante y discípulo de la Escuela Bauhaus.

Un ejemplo notable de arquitectura moderna de carácter público en la ciudad de Concepción, priorizado como un inmueble de relevancia nacional.

Su nave principal se conforma como uno de los mayores espacios de uso público de la ciudad, con la estructura de hormigón armado de arcos de forma parabólica, vigas y diagonales de arrostramiento que cubren un espacio central de grandes proporciones.

La construcción de la estructura de hormigón armado supuso una gran obra de ingeniería para el período, que incorporó los nuevos conceptos de arquitectura antisísmica. El volumen de dos niveles, emplazado perimetralmente a la bóveda central, conforma la fachada continua de la manzana, constituyendo un aporte en la trama urbana del sector fundacional de la ciudad de Concepción y relevando el volumen de la estructura central principal.

Su estructura central, conformada por arcos parabólicos, constituye un hito urbano para el centro de la ciudad de Concepción;

Considerando lo antes señalado, para determinar el ingreso del Proyecto al SEIA, se debe precisar que, de acuerdo lo indicado por el Proponente este se compone de 2 partes: una de ellas, relativa a la “reposición” propiamente tal del inmueble original del año 1940, la cual incluye las obras de reparación y restauración. Y la segunda, correspondiente a las obras de ampliación del Proyecto original.

Resulta importante destacar que las obras comprenden la restauración de los espacios, manteniendo las estructuras, los arcos de la nave principal, y la arquitectura en general, devolviendo al sector la actividad comercial y social para la que fue originalmente creada. A la vez de reintegrar a la ciudad de Concepción un espacio céntrico e histórico, que hoy se encuentra inutilizado y muy deteriorado.

Así entonces, la ejecución de las obras descritas es compatible y se enmarca en el objeto de protección del Monumento Histórico, en la medida que:

- 1) Las bases de licitación elaboradas por el SERVIU Biobío, de forma explícita indican que las obras deberán contar con la aprobación del Consejo de Monumentos Nacionales, en el marco del cumplimiento de la Ley 17.288. Autorización adjunta a la carta citada en el visto 3 de la presente resolución.

- 2) En complemento a lo anterior, se precisa que el Proyecto deberá basarse en las exigencias y consideraciones establecidas por el Consejo de Monumentos Nacionales, y en particular: en el anexo N°9 de las bases: *“Guía de Lineamientos recomendados para proyectos de intervención en espacios públicos en áreas protegidas bajo la Ley 17.288 sobre monumentos nacionales”*; y en los lineamientos del Anexo N°5 de las bases: *“Criterios Generales de Intervención Mercado Central de Concepción”*.

- 3) El Proyecto de reposición apunta justamente a la puesta en valor de las características arquitectónicas y urbanas del inmueble protegido a través de la ejecución de obras de restauración, reconstitución y renovación, las que necesariamente contarán con la autorización expresa del Consejo de Monumentos Nacionales, única autoridad facultada por ley para la tutela del patrimonio cultural de la Nación.

4) Las obras de ampliación, asimismo, también deberán contar con la autorización expresa del Consejo de Monumentos Nacionales, no obstante, éstas se llevarán a cabo al interior del edificio protegido, no desvirtuando los valores arquitectónicos y urbanos ya señalados.

5) El detalle de las obras de intervención, y el cumplimiento de las guías mencionadas en el punto 2 anterior, se encuentran detalladas en la Memoria de Arquitectura que se adjunta en Anexo B de la carta citada en el visto 1 de la presente resolución.

Al respecto si obras son susceptibles de causar impacto ambiental, podemos señalar que:

- Respecto de la ubicación de las obras, el Proyecto se emplaza en un área urbana consolidada de la ciudad de Concepción, en el centro histórico de la ciudad a una cuadra de la plaza de la independencia (plaza de armas), en un recinto declarado como Monumento Histórico mediante el D.S. N°322 de fecha 31.07.2014 MINEDUC.
- La infraestructura fue dañada por un mega incendio en el 2013, conservando sus rasgos arquitectónicos originales, lo que motivo la declaratoria de monumento histórico.
- Desde el incendio del 2013 a la fecha, la estructura se encuentra cerrada, expuesta a las condiciones climáticas y deterioro natural, sin poder aportar los beneficios de ser un espacio público disponible para la comunidad.
- El proyecto se presenta como una alternativa para reparar, restaurar y ampliar un espacio público que a la fecha se encuentra sin ningún uso. Devolviendo a la comunidad de Concepción un espacio público histórico, que por muchos años formo parte de la identidad de la ciudad.
- Los impactos que se proyectan durante la construcción y restauración (principalmente ruidos, emisiones atmosféricas y problemas de tránsito) son acotados a la duración de las obras, donde se deberán adoptar las medidas necesaria, permitan minimizar las molestias a la comunidad y asegurar el cumplimiento normativo en todo momento. Con la ejecución de las obras, las molestias ocurridas durante la construcción serán ampliamente compensados con los veneficios futuros que aportará el Proyecto durante la operación del espacio público que será entregado a la comunidad. Dado que se mejorará la accesibilidad al sector, su imagen y su entorno.
- Finalmente, de acuerdo a lo señalado por el Consejo de Monumentos Nacionales (Resolución adjunta a la carta citada en el visto 3 de la presente resolución), el proyecto se ajusta al objeto de protección del área, restaurando los componentes que motivaron la declaratoria de Monumento Histórico, y restituyendo un espacio público que hoy se encuentra deteriorado, a la función para la cual originalmente fue diseñada y construida.

Considerando lo anterior, el Proyecto no requiere su ingreso al SEIA de acuerdo a lo dispuesto en el literal p) antes referido, descartándose dicha causal de ingreso.

Literal t) *Obras que se concesionen para construir y explotar el subsuelo de los bienes nacionales de uso público, en virtud del artículo 37 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2006, del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.*

De acuerdo a lo señalado por el Proponente, la ampliación del Proyecto considera la construcción y explotación de 214 estacionamientos subterráneos bajo la calle Caupolicán.,

Al respecto, y para efectuar el análisis de pertinencia de ingreso al SEIA, se debe destacar que de acuerdo a lo informado por el Proponente el Proyecto corresponde a una iniciativa del Servicio de Vivienda y Urbanismo de la Región del Biobío, es decir, al margen de la facultad fijada en el artículo 37 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2006, del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Además, indica el Proponente que el mecanismo para la construcción y explotación de los estacionamientos será de acuerdo a lo establecido en la Ley N°19.865 de Financiamiento Urbano Compartido o de gestión directa de la municipalidad.

Dado lo anterior, se debe tener en consideración que la tipología descrita para el literal t) no se refiere a cualquier estacionamiento subterráneo, sino específicamente a obras que:

1. Se desarrollen en el **subsuelo de un bien nacional de uso público** (por ejemplo, calles, plazas o avenidas); y
2. Sean objeto de una **concesión municipal otorgada al amparo del artículo 37 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.**

Así entonces, el literal t) no se refiere a cualquier obra subterránea, sino expresamente a las **"obras que se concesionen"** para construir y explotar el subsuelo. En este sentido, la norma vincula la tipología ambiental a la existencia de una concesión.

En este caso, como el estacionamiento será ejecutado por Financiamiento Urbano Compartido o gestión directa municipal, sin concesión del subsuelo a un tercero, el literal t) no le resulta aplicable al Proyecto, ya que la norma expresamente requiere la existencia de una concesión mecanismo bajo el cual no serán desarrollados los estacionamientos, de acuerdo a lo indicado por el Proponente.

Con esto, dado lo expresamente señalado por el proponente para la ejecución y financiamiento de las obras del Proyecto referidas a los estacionamientos del subterráneo lo dispuesto en el literal t) no le resulta aplicable.

El Proyecto se emplaza en el casco histórico de la ciudad de Concepción en el sector urbano de la ciudad entre las calles Freire, Caupolicán, Maipú y Rengo, como se muestra en la siguiente figura.

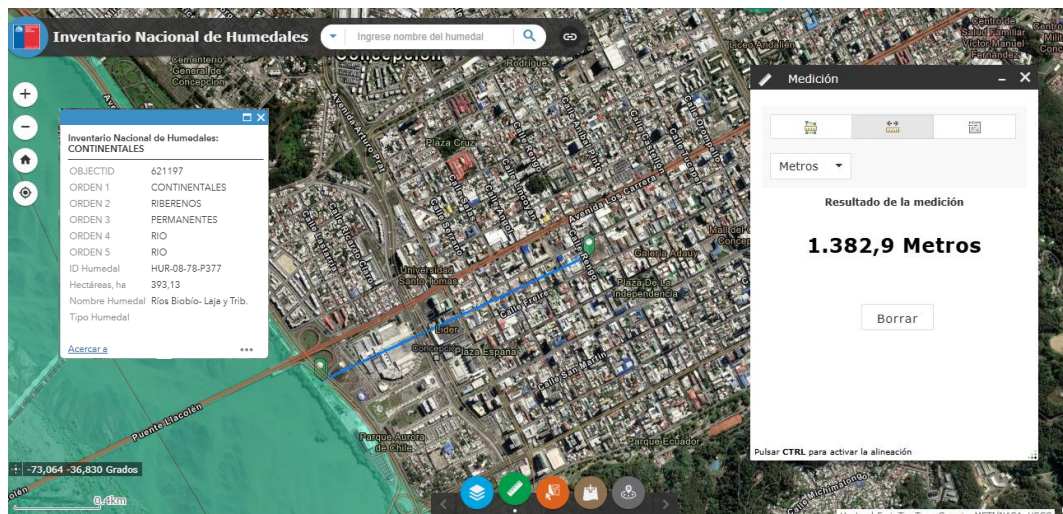
FIGURA N° 2: Ubicación de proyecto



Fuente: Google Earth

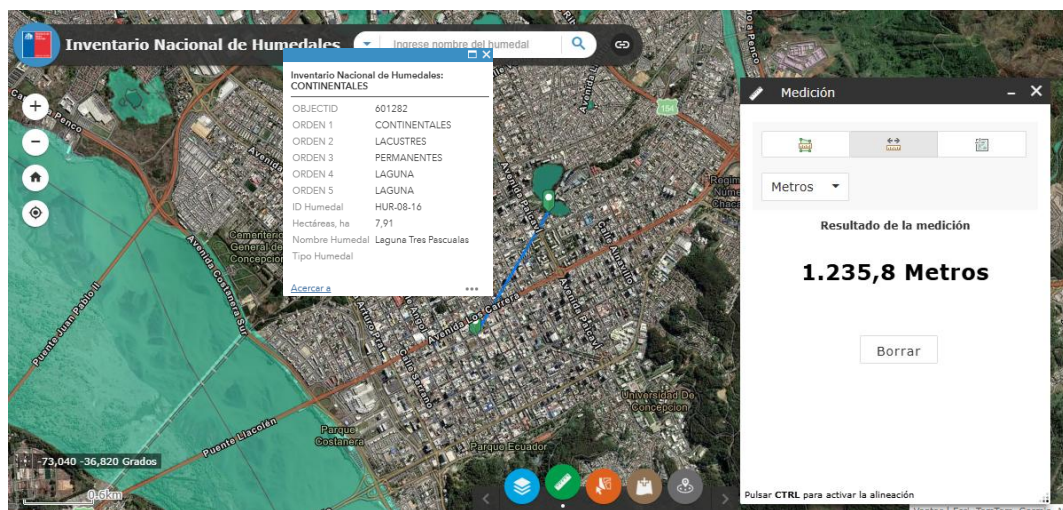
Considerando la ubicación del Proyecto del análisis territorial, ha sido posible establecer qué próximo al Proyecto se ubican dos humedales que se encuentran total o parcialmente dentro del límite urbano, , (i) el Humedal Río Biobío - Laja y Tributarios (HUR-08-78-P377), el cual se ubica a 1382 metros aproximadamente del área de emplazamiento del Proyecto, y (ii) el humedal Laguna Tres Pascuales (HUR-08-16) el cual se ubica a 1235 metros aproximadamente del área de emplazamiento del Proyecto como se muestra en las siguientes imágenes.

FIGURA 3: Ubicación de proyecto respecto del Humedal Río Biobío - Laja y Tributarios



Fuente: Geoportal SIMBIO Ministerio del Medio Ambiente

FIGURA N° 4: Ubicación de proyecto respecto del Humedal Laguna Tres Pascuales



Fuente: Geoportal SIMBIO Ministerio del Medio Ambiente

Por lo anteriormente expuesto, lo dispuesto en el literal s) del artículo 10 de la Ley N° 19.300 tampoco le resulta aplicable al Proyecto.

- 9.2. Respecto a la letra g.2. del RSEIA, que señala *“Para los proyectos que se iniciaron de manera previa a la entrada en vigencia del sistema de evaluación de impacto ambiental, si la suma de las partes, obras o acciones tendientes a intervenir o complementar el proyecto o actividad de manera posterior a la entrada en vigencia de dicho sistema que no han sido calificados ambientalmente, constituye un proyecto o actividad listado en el artículo 3 del presente Reglamento.*

Como fue analizado en el punto anterior, tanto a las obras de reposición, reconstrucción y ampliación del Mercado Central de Concepción, como a la ampliación propuesta, no les resulta aplicable ninguno de los literal descritos en el artículo 3 del D.S. N° 40/2012, ni en el artículo 10 de la Ley 19.300.

9.3. *Las letras g.3. Las obras o acciones tendientes a intervenir o complementar el proyecto o actividad modifican sustantivamente la extensión, magnitud o duración de los impactos ambientales del proyecto o actividad; y g.4. Las medidas de mitigación, reparación y compensación para hacerse cargo de los impactos significativos de un proyecto o actividad calificado ambientalmente se ven modificadas sustantivamente.*

Estos literales no le resultan aplicables al Proyecto, ya que el Proyecto original, no cuentan con una Resolución de Calificación Ambiental

Finalmente, se debe tener presente lo indicado en el Ord.: N°20269910259 donde señala que: *“debe entenderse que los proyectos y actividades no sufren cambios de consideración cuando las obras, acciones o medidas tendientes a intervenirlos o complementarlos no impliquen una alteración en las características propias del proyecto o actividad. Es decir, cuando la intervención o complementación del proyecto se refiere a obras de mantención o conservación, reparación o rectificación, reconstitución, reposición, o renovación. En tal sentido, debe entenderse que:*

- Una obra de mantención o conservación de un proyecto o actividad es una intervención que tiene por efecto prevenir el deterioro de algunos de sus elementos.*
- Una obra de reparación o rectificación de un proyecto o actividad es una intervención que tiene por efecto arreglar, enmendar, corregir o remediar uno o más de sus elementos que se encuentren rotos o estropeados, o que no funcionen tal como en su primer estado.*
- Una obra de reconstitución de un proyecto o actividad es una intervención que tiene por efecto volver a constituir o rehacer uno o más de sus elementos.*
- Una obra de renovación de un proyecto o actividad es una intervención que tiene por efecto hacer como nuevo o volver a su primer estado uno o más de sus elementos.”*

Por lo anterior, las obras de reposición, reconstrucción y ampliación del Mercado Central de Concepción no estarían obligadas a realizar una evaluación ambiental, ingresando al SEIA.

10. Que, se entiende forman parte de la presente resolución, todos los antecedentes expuestos por el Proponente en sus presentaciones de fecha 17 de junio de 2026 y 07 de agosto de 2026. Los que se encuentran disponibles en el sistema de pertinencia, el que se accede a través del sitio web www.sea.gob.cl, teniendo asignado el código numérico ID: PERTI-2026-7876.

11. Que, en virtud de lo previamente expuesto;

RESUELVO:

1. **DECLARAR** que el proyecto “DISEÑO REPOSICIÓN DEL MERCADO CENTRAL DE CONCEPCIÓN” no está obligado a someterse al SEIA, en forma previa a su ejecución, a la luz de los antecedentes aportados por la señora Karin Viviana Soto Cox en representación del Servicio de Vivienda y Urbanismo Región del Biobío y a lo expuesto en el Considerando N° 9 de la presente Resolución.
1. **TENER PRESENTE** que este pronunciamiento ha sido elaborado sobre la base de los antecedentes proporcionados por el Proponente, cuya veracidad es de su exclusiva responsabilidad, y en ningún caso los exime del cumplimiento de la normativa ambiental aplicable al Proyecto, ni de la solicitud y obtención de las autorizaciones sectoriales necesarias para su ejecución. Cabe señalar, además, que el presente pronunciamiento no obsta al ejercicio por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente de su facultad de requerir el ingreso del Proyecto al SEIA, conforme a lo establecido en su Ley Orgánica, si así correspondiera.
2. **TENER PRESENTE** que esta resolución solo podrá ser considerada como un eximente de responsabilidad penal, en conformidad a lo establecido en el artículo 311 sexies del Código Penal, en la medida que el proyecto o actividad consultado sea ejecutado tal y como fue descrito por el proponente en su consulta de pertinencia y que no haya mediado ninguna de las circunstancias establecidas en el inciso segundo del mencionado artículo.
3. **TENER PRESENTE** que contra de este acto administrativo, podrá deducirse recurso de reposición y jerárquico ante esta Dirección Regional dentro del plazo de cinco días contados desde su notificación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 59 de la Ley N°19.880. Lo anterior, sin perjuicio de los recursos, acciones o derechos que se pueden hacer valer ante las autoridades correspondientes, y de las demás formas de revisión de los actos administrativos que procedan.
4. **NOTIFÍQUESE** al correo electrónico designado.

**ANÓTESE, NOTIFÍQUESE POR CORREO ELECTRÓNICO AL PROPONENTE,
COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE**

**MARÍA ELIANA VEGA FERNÁNDEZ
DIRECTOR/A REGIONAL
SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
REGIÓN DEL BIOBÍO**

ARS/MNR/RMM/rmm

Distribución:

- Señora Karin Viviana Soto Cox, en representación del Servicio de Vivienda y Urbanismo Región del Biobío. Av. Prat 575, Concepción.
- Correos electrónicos: ksoto@minvu.cl; pablo.bolgeri@orbeconsultores.com; proyectos@lopetequiarellano.com

C.C.:

- Consulta de Pertinencia “DISEÑO REPOSICIÓN DEL MERCADO CENTRAL DE CONCEPCIÓN”, PERTI-2026-7876
- Archivo Digital Oficina de Partes, Dirección Regional del SEA Región del Biobío
- Superintendencia del Medio Ambiente, SMA